

Instructor: 292929

Secretario:

POLICIA NACIONAL

Atestado: 29299/24

Dependencia: TORREMOLINOS (TORREMOLINOS)

-- En Torremolinos, siendo las 10 horas 35 minutos del día 29 de mayo de 2024, ante el Instructor y Secretario arriba mencionados.

-- COMPARECEN:

-- Los funcionarios del Cuerpo Policía Local, con carnets profesionales números: 11111, 22222, 33333 y 44444, destinados en TORREMOLINOS (MALAGA), de servicio con el indicativo A-00 y A-11, que.

-- HACEN ENTREGA de los siguientes efectos:

Otros objetos:

-3 Partes Médicos a nombre de los detenidos, Jon DOE, Juan NADIE y Federico Jimenez Los Santos.

-1 casco de motocicleta integral de color azul, celeste y blanco, de la marca AXXIS.

-1 casco de motocicleta tipo jet, de color blanco, de la marca MT.

-1 casco de motocicleta tipo jet, de color negro, de la marca SMK.

-1 navaja con cachas de madera, de 6 cms de hoja, que portaba Jon.

-1 navaja con cachas de madera, de 7 cms de hoja, que portaba Jon.

-1 navaja tipo mariposa, con cachas metálicas, de 5 centímetros de hoja, que portaba Juan.

-- Y de los siguientes vehículos:

tipo: Turismo , marca: Kymco, modelo: Agility S 125 , matricula: 3333CCC, numero de bastidor: LC2CH3333P3333333, país de matriculación: España , color: Gris., y.

-- PRESENTAN en calidad de detenido/s a:

-- Jon DOE, con DNI nº 25101917R, país de nacionalidad España , nacido/a el día 17/10/2008, en Torremolinos (Malaga), hijo/a de Fernando e Isabel , domiciliado en Calle Falsa, 123 , Torremolinos (Malaga), telefono 666666666.

-- Juan NADIE, con DNI nº 05051818X, país de nacionalidad España, nacido/a el día 05/05/2006, en Torremolinos (Málaga), hijo/a de Enrique y Enriqueta, domiciliado en Lugar Partido Falso, 321 , Alhaurín (Málaga), teléfono 777777777.

-- Federico Jimenez Los Santos, a quien dice ser y llamarse, país de nacionalidad Venezuela, nacido/a el día 15/09/2005, en Venezuela, hijo/a de . , domiciliado en Benalmadena (no Aporta) , Benalmadena (Málaga), teléfono 633333333.

MINISTERIO DEL INTERIOR

-

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA

POLICIA NACIONAL

Atestado: 29300/24

-- MANIFIESTAN: Que comparece/n para dar cuenta de los hechos ocurridos a las 08:30 horas, del día 29/05/2024, en Otro tipo de instalación, Calle Medina Azahara , Parque Infantil, de Benalmádena (Málaga), y que se detallan a continuación.

-- Que el presente atestado se inicia en la Oficina de Denuncias de la Comisaria Local de Benalmádena, en el que comparecen agentes de Policía Local del mismo municipio

-- Que mientras realizan labores propias de su cargo, vistiendo uniformidad reglamentaria y a bordo de vehículo con distintivos policiales, reciben llamada de su sala operadora para dirigirse al lugar indicado, al parecer y según manifestaciones del requirente, hay tres individuos intentando introducir una motocicleta al Parque Público Infantil Medina Azahara, ubicado entre calle Medina Azahara y calle Los Carmenes.

-- Que los datos del requirente/testigo son los siguientes:

** Pepe The Frog, titular del D.N.I. 22222222F, varón nacido el 20/08/1953 en Fuente de Piedra (Málaga), con domicilio en calle Medina Azahara, 34, de Benalmádena, y teléfono 6000000000.

-- Que una vez en el lugar los actuantes se encuentran a tres chavales junto a la motocicleta, siendo esta de la marca KYMCO, modelo AGILITY-S, de color gris, con matrícula 3333CCC.

-- Que los agentes proceden a la identificación de estos chavales, de los que dos de ellos portan su documentación encima, y el tercero manifiesta ser de nacionalidad venezolana, siendo los ahora presentados como detenidos, en adelante Juan, Jon y Federico.

-- Que preguntados por la procedencia de la motocicleta estos responden que esta la llevaba otra persona que había salido corriendo.

-- Que Juan dice a los policías que iba a ir a Malaga a darse de baja en el Instituto.

-- Que los funcionarios dan indicaciones a Jon para que regrese a Malaga para dirigirse a su Centro Educativo (I.E.S. Carlinda, en Malaga), informándole que harán un informe de absentismo escolar.

-- Que Federico manifiesta a los actuantes que se encontraba pernoctando en el citado parque, a lo que le responden que no puede quedarse allí.

-- Que seguidamente los agentes dejan marcharse a los tres muchachos los cuales se dirigen a la estación de tren de Arroyo de La Miel.

-- Que acto seguido los policías proceden a pasar los datos de la motocicleta a su sala operadora, desde donde le responden que la misma tiene un señalamiento por sustracción, presentando la misma un roce con restos de pintura amarilla en la pieza protectora del tubo de escape, situado en el lateral derecho de la misma, pintura que coincide la del marco de la puerta de acceso al referido parque.

-- Que asimismo la motocicleta presenta un corte limpio en el cuadro de mandos (velocímetro), así como el bombín de la llave de arranque forzado.

-- Que los comparecientes contactan con su sala operadora para que comisionen una dotación de apoyo al objeto de dirigirse a la estación de tren para interceptar a los tres individuos, siendo esta gestión realizada por el indicativo A-10, compuesto por los agentes con carnets profesionales (5555 y 11111).

-- Que la sala operadora informa al indicativo A-10 que las características aportadas por el indicativo C-10 son las mismas que las aportadas por el testigo.

-- Que el indicativo A-10 localiza a estos tres individuos en la entrada de la estación de tren de Arroyo de la Miel (coincidiendo las características de estas personas con las aportadas por el indicativo C-10), lugar en el que son detenidos, informándoles in situ, de forma verbal y comprensible, de las razones motivadoras de su privación de libertad, así como de las derechos que les asisten conforme a la legislación procesal vigente.

-- Que estos agentes efectúan un cacheo provisional de seguridad a las detenidos, encontrándoles entre sus pertenencias las tres navajas, mas arriba reflejadas (dos a Jon y una a Juan).

-- Que asimismo la sala operadora contacta nuevamente con el testigo (Pepe), quien corrobora que estos tres individuos estaban manipulando e intentando introducir la motocicleta en cuestión en el parque anteriormente mencionado, aportando igualmente las características de las tres muchachos, las cuales coinciden plenamente con las de los ahora presentados coma detenidos.

-- Que a continuación el indicativo A-10 traslada a las tres detenidos al Hospital de Alta Resolución de Benalmádena, aportándose en este acto sendos partes médicos.

-- Que la motocicleta es trasladada al Depósito Municipal de Puerto Marina, regentado por la empresa INVERSIONES BENAL.

-- Que las actuates hacen constar que el caso de motocicleta azul y blanco se encontraba en una mesa del parque junta a Federico, el casco tipo jet de color blanco lo portaba Jon; el casco tipo jet de color negro lo portaba Juan.

-- Que no tiene/n más que decir, firmando su declaración en prueba de conformidad, en unión del Instructor. CONSTE Y CERTIFICO.

DECLARACION PRESTADA POR:

-- Vero Ciudad

-- En Torremolinos, siendo las 16 horas 31 minutos del día 29 de mayo de 2024, ante el Instructor y el Secretario mencionados, comparece quien mediante DNI nº 44444444C y numero de soporte CBRI 88188, acredita ser Vero Ciudad, país de nacionalidad ESPANA, mujer, nacida en Huelva, el día 02/02/1992, hija de Paco y Josefa, con domicilio en Calle Decano Falso Numero 854 , de Benalmádena (MALAGA), teléfono 688888888, quien DECLARA:

Que las presentes se inician en la Oficina de Denuncias de la Comisaria de Benalmádena.

--Que se persona en calidad de propietaria de la motocicleta de la marca Kymco, modelo Agility, de 125 cc, con matrícula 3333CCC., la cual deja estacionada en la calle Decano Falso el día 27/05/2024 sobre las 22:00 horas, pero a las 05:15 del día 28/05/2024 la motocicleta aún se encontraba en ese lugar, que la pareja de la dicente hizo uso de su motocicleta pudiendo ver como la de la declarante aún estaba en el lugar.

--Que a las 07:15 horas, del mismo día 28/05/2024, la motocicleta de la dicente ya no estaba en el lugar, por lo que se dirigió a la Comisaria de Torremolinos para formular denuncia, por la sustracción, recogida con atestado número 11666 de fecha 28/05/2024.

--Que en el día de hoy 29/05/2024 sobre las 12:50 horas recibió una llamada de la Policía informándole de que habían recuperado la motocicleta, y que se encontraba en el depósito, indicándole los pasos a seguir.

--Que se dirigió al depósito municipal, comprobando como la motocicleta tiene el bloqueo y el bombín fracturado, ya que no puede arrancarla, no aportando presupuesto de reparación en este acto, también carcasa y la pantalla delantera fracturada, rayada en la zona del tubo de escape, y el sillón forzado, adjuntando fotografía de los daños en este acto.

ADVERTENCIAS LEGALES:

-- Finalmente en este mismo acto, por parte de esta Instrucción también se le informa y advierte de lo siguiente:

-- En cumplimiento de lo estipulado en la L.O. 15/99 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal(disposición transitoria cuarta. L.O. 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales), se le informa que sus datos personales serán incorporados al fichero Sidenpol (regulado por la Orden INT/1202/2011 de 4 de mayo), cuyo responsable es la Dirección Adjunta Operativa, calle Rafael Calvo, 33, Madrid. Órgano mediante el cual podrá dirigirse para ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación.

-- Que de conformidad con el art. 6 Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del delito y en atención al art.284.2 LECrim., se le comunica que, en caso de no ser identificado el autor o autores de los hechos denunciados en el plazo de 72 horas, las actuaciones no se remitirán a la Autoridad Judicial; sin perjuicio de su derecho a reiterar la denuncia ante la Fiscalía o el Juzgado de Instrucción.

-- Que al amparo del Estatuto de la Víctima que lo esarrio la es informado que, como víctima de infracción penal, tiene derecho a recibir la asistencia que presta las Oficinas de Asistencia a las Víctimas y que consiste en información general y particular, apoyo emocional, asesoramiento y coordinación.

-- Que no tiene más que decir, finando su declaración en prueba de conformidad; y firman la presente el Instructor y el Secretario, de lo que como tal CERTIFICO.